



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ
ኢንተርኮኔክሽን መመሪያ
ቁጥር 791/2013**

**TELECOMMUNICATIONS
INTERCONNECTION
DIRECTIVE
No. 791/2021**

**July 2021
ADDIS ABABA**



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ
ኢንተርኮኔክሽን መመሪያ
ቁጥር 791/2013**

ሐምሌ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ኢንተርኮኔክሽን መመሪያ

በቴሌኮም አፕሬተሮች መካከል የሚደረግ የቴሌኮም ኔትወርክ ኢንተርኮኔክሽን ስምምነት የሚመራበት እና የሚተዳደርበት አጠቃላይ የህግ ማዕቀፍ ማበጀት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተሮች የተቀናጀ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎትን በመላው ሃገሪቱ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው መልኩ ለተጠቃሚዎች ማቅረብ እንዲችሉ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመታመኑ፤

ተጠቃሚዎች አገልግሎት ከሚሰጣቸው አገልግሎት ሰጪ አካል ውጪ በሃገሪቱ ውስጥ ከሚገኝ አገልግሎት ሰጪዎች ተጨማሪ አገልግሎት የሚያገኙበት ስርዓትን መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2) +6 (13) +43 (1) እና 54(2) መሰረት ባለስልጣኑ ይህንን የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ኢንተርኮኔክሽን መመሪያ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ኢንተርኮኔክሽን መመሪያ ቁጥር 791/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) “**ባለሥልጣን**” ማለት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው፤
- 2) “**ኢንተርኮኔክሽን**” ማለት በተለያዩ የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተሮች መካከል አካላዊ፣ ቴክኒካዊ እና ምክንያታዊ የቴሌኮሚኒኬሽን ኔትወርክ ግንኙነት መፍጠር ሲሆን በዚህም የአንድ የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተር ተጠቃሚዎች ከሌላ የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተሮች ተጠቃሚዎች ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ ማስቻል ወይም በሌላ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሚሰጡ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡
- 3) “**አገናኝ አፕሬተሮች**” ማለት እርስ በእርስ ኔትወርካቸውን የሚያገናኙ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ናቸው፤
- 4) “**ኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ**” ማለት ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶችን የሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ነው፤
- 5) “**የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች**” ማለት የእርስ በእርስ የኔትወርክ ትስስር ለመፍጠር በማሰብ አንድ የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተር ለሌላ የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተር የሚሰጠው አገልግሎት ነው፡፡ አባሪ አንድ የእነዚህን አገልግሎቶች ዝርዝር እና ማብራሪያዎች ይዟል፤

- 6) "የኢንተርኮኔክሽን ቦታ" ማለት ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች በጋራ ስምምነት ኔትወርኮቻቸውን የሚያገናኙበት በቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ውስጥ ያለ ቦታ ነው፤
- 7) " የኢንተርኮኔክሽን አቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ" ማለት ለኢንተርኮኔክሽን ስምምነት የተዘጋጀ መደበኛ ቅፅ ነው፤
- 8) " የኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ አፕራተር" ማለት ከሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ኢንተርኮኔክሽን የሚጠየቅ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ነው፤
- 9) " የቴሌኮሙኒኬሽን የችርቻሮ አገልግሎት" ለተጠቃሚ በቀጥታ የሚቀርብ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሲሆን ለቴሌኮሚኒኬሽን አፕራተር የሚቀርብ አገልግሎትን አይጨምርም፡፡
- 10) 'የስራ ቀናት' ማለት ስራ የሚሰራባቸው ቀናቶችን ብቻ የሚመለከት ሲሆን ቅዳሜ፣ እሁድ፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ባሕላት ተብለው የተለዩ ቀናቶችን አይጨምርም፡፡

3. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ቀዳሚ ዓላማ፤

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነቶች የሚተዳደሩበት ማዕቀፍ ማበጀት ነው፡፡
- 2) በአዋጁ አንቀጽ 42 እና አንቀጽ 43 መሠረት ባለሥልጣኑ የኢንተርኮኔክሽን ስምምነቶችን ለመቆጣጠር ተግባራዊ የሚያደርጋቸው ደንቦች እና ሥነ ሥርዓቶች ግልጽነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው፡፡
- 3) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግዛት ውስጥ የተቀናጁ እና ወጥነት ያላቸው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እንዲሰጡ ማስቻል ነው፡፡
- 4) እያንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ተጠቃሚ ከሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ተጠቃሚ ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ ማስቻል ነው፡፡

4. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግዛት ውስጥ በሚገኙ በሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ክፍል ሁለት የባለሥልጣኑ ሚና

5. የባለሥልጣኑ ሚና

- 1) ባለሥልጣኑ
 - (ሀ) የኢንተርኮኔክሽን አለመግባባቶችን ይፈታል፤ እንዲሁም በዚህ መመሪያ በተመለከተው የግዜ ገደብ ውስጥ በቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች መካከል በቂ የኔትወርክ ትስስር እንዲኖር ጥረት ያደርጋል፤
 - (ለ) በቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች መካከል የሚፈጠረውን ኢንተርኮኔክሽን የሚያስተዳድሩ ህጎች በከፍተኛ ደረጃ ተአማኒነት እንዲኖራቸው ያደርጋል፤ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች የኢንተርኮኔክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድ በማዘጋጀት በባለሥልጣኑ እንዲያጸድቁ ትዕዛዝ ይሰጣል፤ እና

(ሐ) የኢንተርኬክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድ ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ ጸድቀው ተግባራዊ ከሆኑ ማናቸውም መመሪያዎች ጋር የተጣጠመ መሆኑን ገምግሞ ያጸድቃል።

2) በአዋጁ አንቀጽ 43 መሠረት ባለሥልጣኑ፤

(ሀ) የኢንተርኬክሽን ስምምነቶች ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ ጸድቀው ተግባራዊ ከሆኑ ማናቸውም መመሪያዎች ጋር የተጣጠመ መሆኑን ለማረጋገጥ ይገመግማል።

(ለ) በራሱ ተነሳሽነት ወይም የኢንተርኬክሽን ስምምነት ተዋዋይ ወገን ሲጠይቅ ጣልቃ በመግባት በአዋጁ፣ በዚህ መመሪያ ወይም በባለስልጣኑ ጸድቆ ተግባራዊ ከሆነ ማንኛውም መመሪያ ጋር የማይጣጣሙ የኢንተርኬክሽን ስምምነት ድንጋጌዎችን ይለውጣል ወይም አስገዳጅ ውሳኔዎችን ይሰጣል።

(ሐ) ተዋዋይ ወገኖች በኢንተርኬክሽን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ወይም ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ወይም በዚህ መመሪያ በተደነገገው መሠረት ኔትወርካቸውን ማገናኘት ካልቻሉ በራሱ ተነሳሽነት ወይም በኢንተርኬክሽን ስምምነት ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ጣልቃ ሊገባ ይችላል፤ ተገቢ ሆኖ ከተገኘም የኢንተርኬክሽን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎችን ይወስናል፤ እና

(መ) በራሱ ተነሳሽነት ወይም በኢንተርኬክሽን ስምምነት ተዋዋይ ወገን ጠያቂነት ጣልቃ በመግባት በዚህ መመሪያ በተደነገገው ያለመግባባት መፍቻ ሥርዓት መሠረት የኢንተርኬክሽን አለመግባባቶችን ይፈታል።

ክፍል ሦስት
አጠቃላይ የኢንተርኬክሽን መርሆዎች

6. ግልጽነት

- 1) ባለሥልጣኑ በኢንተርኬክሽን ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ለመስጠት ተግባራዊ የሚያደርጋቸው ሂደቶች የሚታዩ እና ግልፅ መሆን አለባቸው።
- 2) የኢንተርኬክሽን አቅራቢ በባለሥልጣኑ የፀደቀውን የኢንተርኬክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድ እንዲታተም እና ለኢንተርኬክሽን ጠያቂ በነጻ ማቅረብ ይኖርበታል።
- 3) ባለሥልጣኑ የፀደቀውን የኢንተርኬክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድ በድረ ገፁ ላይ ያወጣል፤

7. አድልዎ አለማድረግ

አድልዎ ያለማድረግ መርህ የኢንተርኬክሽን አገልግሎት አቅራቢ አሁኖዊ እና ወደፊት የሚመጡ አገልግሎቶችን የተመለከቱ የኢንተርኬክሽን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች፣ የአገልግሎት የቴክኒክ ደረጃዎችን፣ አስተማማኝነትን፣ ጥራትን እና ክፍያን ጨምሮ የኔትወርክ ቴክኖሎጂዎች ለራሱ ወይም ለሌላ ኦፕሬተር ከሚያቀርብበት ደረጃ ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆን ያስገድዳል።

8. ሕጋዊ ክፍያዎች

የኢንተርኬክሽን አገልግሎቶች አቅራቢዎች የሚያስከፍሉት ክፍያዎች ትክክለኛ፣ ምክንያታዊ፣ ወጪን መሰረት ያደረገ እና በኢንተርኬክሽን ጠያቂዎች መካከል ተገቢ ያልሆነ ልዩነት የሚፈጥር መሆን የለበትም።

9. የአገናኝ አፕሬተር መብቶች እና ግዴታዎች

- 1) አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ጥቅም ላይ ያዋለው ደጋፊ ቴክኖሎጂ ከግምት ውስጥ ሳይገባ ከሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች የመጠየቅ መብት እና ሲጠየቅ ስለኢንተርኮኔክሽን የመደራደር እና በቴክኒክ ደረጃ አዋጪ በሆኑ አካባቢዎች ኔትዎርኩን የማገኘት ግዴታ አለበት።
- 2) አገናኝ አፕሬተሮች የእያንዳንዳቸውን የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ኔትወርክ ለማቀድ፣ ለመገንባት፣ ለመዘርጋት ወይም ለመጠበቅ አንዱ ከሌላው ተገቢነት ያላቸውን መረጃዎች የመጠየቅ እና የመቀበል መብት አላቸው።
- 3) አገናኝ አፕሬተሮች በዚህ መመሪያ መሠረት የተቀበሉትን መረጃ ለተጠየቀበት ዓላማ ብቻ መጠቀም እና የመረጃውን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረቶች ማድረግ አለባቸው።

ክፍል አራት

የኢንተርኮኔክሽን ሥነ ሥርዓቶች

10. በቅን ልቦና የሚደረግ ድርድር

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነቶች ላይ የሚደረግ ድርድር በተሳታፊ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች መካከል በቅን ልቦና መካሄድ አለበት። እንዲሁም አገናኝ አፕሬተሮች ከኢንተርኮኔክሽን ጋር የተያያዙ አለመግባባቶችን ለመፍታት ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለባቸው።
- 2) በቅን ልቦና በሚደረጉ ድርድሮች ላይ እያንዳንዱ ተደራዳሪ ወገን የሚከተሉትን ማድረግ የለበትም፤
 - (ሀ) ሆን ብሎ ሌላኛውን ወገን ማሳሳት ፤
 - (ለ) ሌላውን ተዋዋይ ወገን በማስገደድ የማይፈልገውን ስምምነት ላይ እንዲደርስ ማድረግ፤ እና ፤
 - (ሐ) ሆን ብሎ ድርድርን ማደናቀፍ፤
- 3) በቅን ልቦና የመደራደር መርሆዎችን መጣስ የሚከተሉትን ያካትታል፤
 - (ሀ) ለሌላው አፕሬተር አግባብነት ያላቸውን መረጃዎች ሁሉ በወቅቱ አለመስጠት፤
 - (ለ) ጫና የሚያሳድሩ ወይም ያለአግባብ የተለጠጡ ወይም ገደብ የሚጥሉ ሚስጥርን ያለመግለጽ ስምምነቶች እንዲፈረሙ ማስገደድ፤
 - (ሐ) ለወደፊት ማሻሻያዎችን ለማድረግ የሚፈቅድ ድንጋጌ በኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ውስጥ እንዲካተት አለመፍቀድ፤
 - (መ) በስምምነቱ ውስጥ የተካተቱትን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች ከጉዳዩ ጋር የማይዛመዱ ጉዳዮችን እልባት ከመስጠት ጋር ለማያያዝ መሞከር፤
 - (ሠ) ወጪን መሰረት ያላደረጉ ክፍያዎችን መጠየቅ፤
 - (ረ) ምክንያታዊ ያልሆኑ ድንጋጌዎችን እና ሁኔታዎችን ማቅረብ፤

(ሰ) ድርድርን የሚያዘገዩ ድርጊቶችን መፈጸም፤ አስገዳጅ ሁኔታዎች ውስጥ ለመግባት ሥልጣን ያለውን ሰው ለመሰየም በተደጋጋሚ ፈቃደኛ አለመሆኑን ጨምሮ እና ሌሎች ሁኔታዎች፤ እና

(ሸ) ባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ በቅን ልቦና የሚደረግ ድርድር መርህን የሚጥሱ ሁኔታዎች ናቸው ብሎ የሚወስናቸውን ሌሎች ጉዳዮችን፤

11. የኢንተርኮኔክሽን ጥያቄ

1) አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ለሌላ አፕሬተር የኢንተርኮኔክሽን ጥያቄ ሲያቀርብ ጥያቄውን እንደሚከተለው ማቅረብ ይኖርበታል፤

(ሀ) ለተጠያቂው አፕሬተር በጽሑፍ ማቅረብ ፤

(ለ) የሚፈለገው የኢንተርኮኔክሽን ዓይነት፤ ድርድሩን ለመጀመር የታሰበበትን ቀን፤ ኢንተርኮኔክሽኑ የሚፈለግበትን ቀን፤ የሚያስፈልገው የኢንተርኮኔክሽን አቅም ግምትን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች ማካተት፤ እና

(ሐ) ጥያቄውን ለኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ባቀረበ በአምስት (5) የሥራ ቀናት ውስጥ ለባለሥልጣኑ በጽሑፍማሳወቅ፡፡

2) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ የኢንተርኮኔክሽን ጥያቄን በተቀበለ በአስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ

(ሀ) ከኢንተርኮኔክሽን ጋር የተያያዙ ደርድሮችን በታቀደው ቀን መጀመር፤

(ለ) የተጠየቀውን የኢንተርኮኔክሽን ዓይነት ማቅረብ፤ እና

(ሐ) በኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ አፕሬተር በቀረበው የጊዜ ወሰን ውስጥ ኢንተርኮኔክሽኑን ማከናወን፤

መቻል አለመቻሉን ለጠያቂው አፕሬተር በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል

3) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ አፕሬተር የተጠየቀውን ኢንተርኮኔክሽን ለማቅረብ የሚችል መሆኑን ለኢንተርኮኔክሽን ጠያቂው አፕሬተር ከገለጸ-

ሀ) የጸደቀውን የኢንተርኮኔክሽኑን አቅርቦት መነሻ ሰነድ ኮፒን መስጠት እና

ለ) የኢንተርኮኔክሽኑ ጥያቄ በቀረበ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ድርድሩን መጀመር፤ ይኖርበታል፡፡

4) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ አፕሬተር እና የኢንተርኮኔክሽን ጠያቂው አፕሬተር በቅን ልቦና መደራደርና ድርድሩን ለማጠናቀቅ የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ድርድሩ በተጀመረ ከአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወይም ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች በተስማሙበት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መፈራረም ይኖርባቸዋል፡፡

5) የኢንተርኮኔክሽን ጥያቄ ውድቅ የሚደረገው የቀረበው ጥያቄ ከቴክኒክ አንጻር የማያስኬድ ወይም ከፋይናንስ አንጻር አዋጪ ካልሆነ እና የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ አፕሬተር ጥያቄውን በተቀበለ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጥያቄው ውድቅ ከተደረገበት ምክንያት ጋር በጽሑፍ ሲገልጽ ነው፡፡ ከፋይናንስ አንጻር አዋጭ አይደለም የሚባለው የሚታይ የፋይናንስ ጉዳት ያስከትላል ተብሎ በባለስልጣኑ ሲወሰን ነው፡፡

- 6) የኢንተርኬክሽን ጥያቄው ከቴክኒክ አንጻር ለመመዘን ከታች የተመለከቱ መስፈርቶችን ጨምሮ ሌሎችንም ያካትታል፦
 - ሀ) ጥያቄው በቀረበበት ወቅት የኢንተርኬክሽን አቅራቢን የኔትዎርክ የቴክኒክ መስፈርት ያሟላ መሆን አለበት እና
 - ለ) ለኢንተርኬክሽን ጠያቂው አገልግሎቱን መስጠት በኢንተርኬክሽን አቅራቢው ኔትዎርክ፥ የኔትዎርክ መሰረታዊ ፥ አቅም ወይም አስተማማኝነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የማያደርስ ከሆነ ነው።
- 7) የኢንተርኬክሽን ጥያቄን ለማስተናገድ የኢንተርኬክሽን አቅራቢውን ኔትዎርክ ማሻሻል የሚያስፈልግ ከሆነ ከማሻሻያው ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ምክንያታዊ ወጪን የኢንተርኬክሽን ጠያቂው ይሸፍናል።
- 8) የኢንተርኬክሽን ኦፕሬተር የኢንተርኬክሽኑን ጥያቄ ውድቅ የተደረገበትን ቅጂ ውድቅ የተደረገበት ውሳኔ ለጠያቂው ኦፕሬተር በደረሰው ከአምስት (5) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በባለሥልጣኑ ፋይል ውስጥ እንዲያያዝ ማድረግ ይኖርበታል።
- 9) በአዋጁ አንቀጽ 43(2) መሠረት ኢንተርኬክሽን አቅራቢ ኦፕሬተር የኢንተርኬክሽኑን ጥያቄ ውድቅ ያደረገው እንደሆነ ወይም ተዋዋይ ወገኖቹ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ወይም ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ኢንተርኬክሽኑ ስምምነት ካልተጠናቀቀ ከተዋዋሪዎቹ ወገኖች አንዱ ለባለሥልጣኑ ይግባኝ ማቅረብ ወይም ባለሥልጣኑ በራሱ ተነሳሽነት ጣልቃ በመግባት በአዋጁ ከአንቀጽ 35 እስከ አንቀጽ 38 ወይም ባለሥልጣኑ መግባትን ለመፍታት ባወጣው መመሪያ መሠረት አስገዳጅ ውሳኔ መስጠት ይችላል።

ክፍል አምስት **የኢንተርኬክሽን ስምምነቶች**

12. የኢንተርኬክሽን ስምምነቶች

- 1) በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች መካከል የሚደረጉ ሁሉም የኢንተርኬክሽን ስምምነቶች በጽሑፍ ሆነው፤
 - (ሀ) በዚህ መመሪያ ክፍል ሦስት የተመለከቱ መርሆዎችን የተከተሉ፤
 - (ለ) በኢንተርኬክሽን ተዋዋይ ወገኖች ፈቃዶች ላይ የተመለከቱትን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎችን የሚያከብሩ ፤
 - (ሐ) በኢንዱስትሪው በስፋት ተቀባይነት ያገኙ ወይም በባለሥልጣኑ የፀደቁ ደረጃዎችን የሚያሟሉ፤ እና
 - (መ) ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ ከወጣ ተፈጻሚነት ካለው ማናቸውም መመሪያ ጋር የተጣጣሙ፤
 መሆን ይኖርባቸዋል።
- 2) የኢንተርኬክሽን ስምምነት አገናኝ ኦፕሬተሮች በህግ መሠረት ማቅረብ የሚችሉትን የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚገድብ ወይም እንዳይፈጸም የሚያደርግ መሆን የለበትም።

- 3) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ወይም የኢንተርኮኔክሽን ፈላጊን ከሌላ የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ወይም የኢንተርኮኔክሽን ፈላጊ ጋር ተጨማሪ ስምምነት እንዳያደርግ የሚከለክል መሆን የለበትም።

13. የኢንተርኮኔክሽን ስምምነትን ፋይል ስለማድረግ

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ አፕሬተር የስምምነቱን ቅጂ ስምምነቱ በተፈረመ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከባለሥልጣኑ ፋይል ጋር እንዲያያዝ ማድረግ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ የስምምነቱን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎችን መገምገም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ከአገናኝ አፕሬተሮች ተጨማሪ መረጃዎች መጠየቅ ይችላል።

14. የኢንተርኮኔክሽን ስምምነቶች ስለማሻሻል

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች በጋራ ስምምነት ስምምነቱን ማሻሻል ወይም ማስተካከል ይችላሉ። የተሻሻለው ወይም የተስተካከለው ስምምነት ማሻሻያው በተደረገ ከአምስት (5) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከባለሥልጣኑ ፋይል ጋር መያያዝ አለበት።
- 2) በአዋጁ አንቀጽ 43(2) መሠረት ባለሥልጣኑ በራሱ ተነሳሽነት ወይም ከኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ተዋዋይ ወገኖች በአንዱ የቀረበን ጥያቄ በመከተል የኢንተርኮኔክሽኑን ስምምነትን ማሻሻል የሚችለው ስምምነቱ ወይም ድንጋጌው፤
 - (ሀ) ከአዋጁ ድንጋጌ ጋር የሚቃረን ሲሆን፤
 - (ለ) ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ሲሆን፤
 - (ሐ) በባለሥልጣኑ ከጸደቀና ተፈጻሚነት ካለው ማንኛውም የመመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ሲሆን፤ ወይም
 - (መ) የሕዝብን ጥቅም የማያስጠብቅ ሲሆን፤
 ነው።
- 3) ባለሥልጣኑ ጣልቃ በመግባት የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ለማስተካከል ሲወስን ማሻሻያው ግልጽ በሆነ መንገድ በአዋጁ አንቀጽ 36 እና አንቀጽ 37 መሠረት እና ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን ሥነ ሥርዓቶች በመከተል መወሰን አለበት፤
 - (ሀ) በሥራ ላይ ያለውን የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ለማሻሻል የቁጥጥር ሂደቱ መጀመሩን በጉዳይ ያገባኛል ለሚሉ ወገኖች በሕዝብ ማስታወቂያ ያሳውቃል። ማስታወቂያውም የትኛው የስምምነቱ ድንጋጌ፡-
 - (1) ከአዋጁ ድንጋጌ ጋር እንደሚቃረን፤
 - (2) ከዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር እንደሚቃረን፤
 - (3) በባለሥልጣኑ ካፀደቀውና ተፈጻሚነት ካለው ማንኛውም መመሪያ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር እንደሚቃረን፤ ወይም
 - (4) የሕዝብን ጥቅም እንደማያስጠብቅ፤
 የሚያሳይ ግልጽ መግለጫ የያዘ መሆን ይኖርበታል።

- (ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) የተመለከቱት መግለጫዎች የታሰበውን ማሻሻያ እና ለማሻሻያው የተሰጠውን አሳማኝ ምክንያት ማካተት ይኖርባቸዋል።
 - (ሐ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል ለሚሉ ወገኖች ለስምምነቱ በማሻሻያነት በቀረበው ሃሳብ ላይ ምላሽ ወይም አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ከሃያ አንድ (21) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል።
 - (መ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል ከሚሉ ወገኖች አስተያየቶችን ከተቀበለ በኋላ በሃያ አንድ (21) የሥራ ቀናት ውስጥ የተቀበላቸውን አስተያየቶች በተመለከተ፤
 - (1) ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ ወይም
 - (2) ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ ይሰጣል፤ አስፈላጊ ከሆነ በስምምነቱ ላይ የተጠቀሙ ለውጦችን ያደርጋል፤ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በመጀመሪያው ዙር በተቀመጠው ተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንደገና አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ይፈቅዳል።
 - (ሠ) ባለሥልጣኑ የመጨረሻ ውሳኔውን ከመስጠቱ በፊት በራሱ ሥልጣን ከሁለት ለበለጡ ዙሮች በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ማሻሻያዎች ወይም አስተያየቶች እንዲያቀርቡ ሊፈቅድ ይችላል።
 - (ረ) ባለሥልጣኑ በተቀበለው አስተያየት ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የመጨረሻውን ውሳኔ በድረ ገጹ ማውጣት ይኖርበታል።
 - (ሰ) ጉዳዩ በሚታይበት ወቅት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ለባለሥልጣኑ የተሰጡ መረጃዎች ሚስጥራዊነትን በተመለከተ ባለሥልጣኑ የመረጃዎቹን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለበት።
- 4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ድንጋጌዎች የባለሥልጣኑን የመቆጣጠር እና የመከታተል ሥልጣን ተግባራዊ ከማድረግ የሚያደናቅፍ መሆኑን የለበትም።

15. የኢንተርኔክሽን ስምምነት መቋረጥ

- 1) የኢንተርኔክሽን ስምምነት የሚቋረጠው በስምምነቱ የተመለከቱትን የውል ቃሎች በጥብቅ በመከተል መሆን አለበት።
- 2) ባለስልጣኑ ዘንድ የተያያዘን የኢንተርኔክሽን ስምምነትን ማቋረጥ የፈለገ ተዋዋይ ወገን የውሉን ማቋረጫ ምክንያቶች በመጥቀስ ለሌላው ወገን ከስልሣ (60) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ በመሥጠት በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፤
- 3) የተፈጸመ ጥስት በሚኖርበት ወቅት ማስጠንቀቂያ ሰጪው አፕሬትሮ ለሌላው ተዋዋይ ወገን ጥሰቱን እንዲያስተካክል ከሰላሣ (30) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ማስጠንቀቂያ የደረሰው ወገን ጥሰቱን ካላስተካከለ ማስታወቂያ የሰጠው ወገን ተጨማሪ ሰላሳ (30) የስራ ቀናት የውል ማቋረጫ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ስምምነቱን ያቋርጣል ወይም በባለሥልጣኑ ሙጉት መፍቻ መመሪያ መሠረት ጣልቃ እንዲገባ መጠየቅ ይችላል።
- 4) የኢንተርኔክሽኑ ስምምነት ሊቋረጥበት እንደሆነ ማስጠንቀቂያ የተላከለት ተዋዋይ ወገን በባለሥልጣኑ ጣልቃ እንዲገባ ሊጠይቅ ይችላል። በዚህ ጊዜ ባለስልጣኑ የሙጉት መፍቻ መመሪያን መሠረት በማድረግ ጣልቃ ይገባል።

- 5) የኢንተርኬክሽን አቅራቢ የኢንተርኬክሽን ስምምነትን በራሱ ወይም ከኢንተርኬክሽን ጠያቂ ጋር በመስማማት ያቋረጠ ከሆነ ፤ ስምምነቱ በተቋረጠ ከአምስት (5) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ እና የስምምነት ማቋራጫ ማስታወቂያ ኮፒ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለበት።

16. የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ

- 1) የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ለኢንተርኬክሽን ስምምነት የተዘጋጀ መደበኛ ቅፅ ሲሆን በተለያዩ ክፍል የተከፈሉ አግባብነት ያላቸው የኢንተርኬክሽን አገልግሎቶች እና ክፍያን ጨምሮ ተያያዥ ህግን እና ሁኔታዎች አካቶ የያዘ ነው።
- 2) የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ በአንቀጽ 7 ላይ የተመለከተ የኢንተርኬክሽን መርህን ያካተተ እና በዚህ መመሪያ የተደነገጉ ድንጋጌዎች ያከበረ መሆን አለበት።
- 3) ሁሉም የቴሌኮሚኬሽን አፕሬተር የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነዳቸውን ባለስልጣኑ ፊት ቀርበው እንዲያጸድቁ ትዕዛዝ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ባለስልጣኑ ጋር ፋይል መደረግ አለበት።
- 4) ባለሥልጣኑ የቀረበለትን የኢንተርኬክሽኑን ማጣቀሻ ሰነድ መገምገም እና ለህትመት ብቁ መሆን አለመሆኑን መወሰን ወይም በቀረበው ሰነድ የተካተቱትን ድንጋጌዎችና ሁኔታዎችን ጣልቃ በመግባት በሃያ (20) የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ ማሻሻያ ማድረግ ይኖርበታል። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን ጥያቄ በሃያ (20) የሥራ ቀናት ውስጥ ውድቅ ካላደረገው ወይም ጣልቃ በመግባት የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነዱን ካላሻሻለው የቀረበው ሰነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል።
- 5) በባለሥልጣኑ በተለየ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር፤ የጸደቀ የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ሌላ የተሻሻለ የኢንተርኬክሽን መነሻ ሰነድ እስከሚፀድቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል።
- 6) የፀደቀ የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ያለው ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው አፕሬተር የተሻሻለ የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ እንዲፀድቅ በባለሥልጣኑ ዘንድ ፋይል ሊያደርግ ይችላል።
- 7) ባለሥልጣኑ የተሻሻለውን የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ በመገምገም ለህትመት እንዲበቃ የሚያፀድቀው መሆን አለመሆኑን በአስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ መወሰን ይኖርበታል። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን ጥያቄ በአስር (10) የሥራ ቀናት ውድቅ ካላደረገው ወይም ጣልቃ ገብቶ ሰነዱን ካላሻሻለው የተሻሻለው የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል።
- 8) ባለሥልጣኑ በእርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች፤
 - (ሀ) የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ወይም የሰነዱ ማናቸውም ድንጋጌ ከአዋጁ፤ ከዚህ መመሪያ ወይም በባለሥልጣኑ ከፀደቀና ተፈጻሚነት ካለው ማናቸውም መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ፤ ወይም
 - (ለ) ባለሥልጣኑ ጣልቃ መግባቱ ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ።
 በራሱ ተነሳሽነት ወይም ከቴሌኮሚኬሽን አፕሬተር የቀረበን ጥያቄ መሠረት በማድረግ ጣልቃ በመግባት ሊያሻሽለው ይችላል።
- 9) ባለሥልጣኑ በእርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የኢንተርኬክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ጣልቃ በመግባት ለማሻሻል ከወሰነ በአዋጁ አንቀጽ 36 እና አንቀጽ 37 መሠረት እና

ከዚህ በታች የተመለከቱትን በመከተል ተገቢ የሆኑትን ማሻሻያዎች ግልጽ በሆነ አሠራር መወሰን አለበት፤

(ሀ) የኢንተርኮኔክሽን ማጣቀሻ ሰነዱን ለማሻሻል የቁጥጥር ሂደት መጀመሩን የሕዝብ ማስታወቂያ በማውጣት በጉዳዩ ያገባኛል ለሚሉ ወገኖች ያሳውቃል። ማስታወቂያውም የትኛው ድንጋጌ እንደሚሻሻልና ለምን እንደሚሻሻል የሚያሳይ ግልጽ የሆነ መግለጫ የያዘ ሆኖ ሰነዱ፤

(1) በአዋጁ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤

(2) ከዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤ ወይም

(3) በባለሥልጣኑ በፀደቀ ተፈጻሚነት ካለው ማንኛውም መመሪያ ላይ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን ወይም

(4) የሕዝብን ጥቅም የማያስጠብቅ መሆኑን፤

ማሳየት ይኖርበታል።

(ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (9)(ሀ) የተመለከተው መግለጫ በማሻሻያነት የቀረበውን ሃሳብ እና የማሻሻያውን አሳማኝ ምክንያቶች ያካተተ መሆኑን አለበት።

(ሐ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በማሻሻያ ሃሳቡ ላይ ምላሽ እና አስተያየት እንዲሰጡ ከአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል።

(መ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች አስተያየት ከተቀበለ በኋላ በተቀበለው አስተያየት ላይ ምላሹን በአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በምላሹም፤

(1) ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ ወይም

(2) ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ ይሰጣል፤ አስፈላጊ ከሆነ በቀረበው ሃሳብ ላይ ማሻሻያ በማድረግ በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በመጀመሪያው ዙር በተቀመጠው ተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንደገና አስተያየት እንዲሰጡ ያደርጋል።

(ሠ) ባለሥልጣኑ የመጨረሻ ውሳኔውን ከመስጠቱ በፊት በራሱ ሥልጣን ከሁለት ለበለጠ ዙሮች በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ማሻሻያዎች ወይም አስተያየቶች እንዲያቀርቡ ሊፈቅድ ይችላል።

(ረ) በቁጥጥሩ ሂደት ባለሥልጣኑ በተቀበለው አስተያየት ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የመጨረሻውን ውሳኔ በድረ ገጹ ማውጣት ይኖርበታል።

ሰ) በቁጥጥሩ ሂደት ወቅት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ለባለሥልጣኑ የተሰጡ መረጃዎች በሚስጥርነት መጠበቅ እስካለባቸው ድረስ ባለሥልጣኑ የመረጃዎቹን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለበት።

10) የኢንተርኮኔክሽን ማጣቀሻ ሰነድ የሚቀርበውን የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች ዝርዝር ድንጋጌዎችና ሁኔታዎችን፤ የቴክኒክ ደረጃዎች እንዲሁም በኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች አቅራቢ የሚተገበሩ የደህንነት ደረጃዎችን ያካተተ መሆኑን አለበት።

- 11) የኢንተርኮኔክሽን ማጣቀሻ ሰነድ የአገልግሎት ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች እንዴት እንደሚሻሻሉ የሚገልጽ ድንጋጌዎችን ማካተት አለበት።
- 12) የኢንተርኮኔክሽን ማጣቀሻ ሰነድ ቢያንስ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፤
 - (ሀ) የስምምነት ማዕቀፍ ፤
 - (ለ) የሚሰጠው የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች መግለጫ፤
 - (ሐ) ለቁሳዊ ኮሎኬሽን ዓላማ ሁሉም የኢንተርኮኔክሽን ቦታዎች እና የተደራሽነት ሁኔታዎች መግለጫ፤
 - (መ) ውጤታማ የሆነ ኢንተርኮኔክሽንን ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የቴክኒክ መስፈርቶች፤
 - (ሠ) ለኢንተርኮኔክሽን ኔትዎርክ የሚያገለግሉ የማሠራጫ ቴክኖሎጂዎች የቴክኒክ ዝርዝሮች፤ የቴክኒክ ደረጃዎች ወይም ፕሮቶኮሎች፤
 - (ረ) የመጀመሪያ ኢንተርኮኔክሽን አተገባበር እና የአሠራር ሂደቶች ሥነ-ሥርዓት ፤ ተግባራዊ መከራዎች፤ ቀጣይነት ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ፤ ዕቅድን፤ የኔትወርክ ትራፊክን እና የክፍተት አስተዳደር እና የጥገና ሥርዓቶችን፤
 - (ሰ) የአንድ ጊዜ ክፍያዎችን፤ ተደጋጋሚ ክፍያዎችን፤ ክፍያዎችን፤ የክፍያ ሥርዓቶችን እና የውል ቃሎችን እና ሁኔታዎችን ጨምሮ ንግድ ነክ ጉዳዮች፤
 - (ሸ) የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶችን ማቅረቢያ የጊዜ ገደብን ፤ የአገልግሎት ጥራት መስፈርቶችን እና ግዴታን ባለማክበር የሚጣሉ መቀጮዎችን ያካተተ የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ስምምነት።

ክፍል ስድስት
የኢንተርኮኔክሽን ክፍያዎች

17. የኢንተርኮኔክሽን ክፍያዎች

- 1) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ከኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ ይልቅ ከእርሱ ጋር የቅርብ ትስስር ላለው ደርጅት የተሻለ ጥቅም የሚሰጥ ዋጋ ወይም ሁኔታዎች መስጠት አይችልም።
- 2) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎትን ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ ማቅረብ ያለበት ሲሆን በሌላ የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ለእሱ ከሚሰጠው የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎት ዋጋ ያነሰ ጥቅም የሚሰጥ መሆን የለበትም።
- 3) ለኢንተርኮኔክሽን አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ፤
 - (ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 በተመለከቱት መርሆዎች መሠረት፤
 - (ለ) የኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ ኦፕሬተር ለተጠየቁት አገልግሎቶች የግድ አስፈላጊ ላልሆኑ የኔትወርክ ዘርፎች ወይም ዝግጅቶች ክፍያ እንዳይፈጽም እያንዳንዱን አገልግሎት በበቂ ሁኔታ ተነጣጥለው እንዲደራጁ የሚያደርግ፤ እና
 - (ሐ) በአዋጁ አንቀጽ 43 መሰረት በተዋዋይ አካላት መካከል የተደረገ ድርድር እና ስምምነት።

መሆን ይኖርበታል።
- 4) የኢንተርኮኔክሽን ክፍያዎች ተለይተው፤
 - (ሀ) ለቁሳዊ ኢንተርኮኔክሽን ማቋቋሚያ እና ማስፈጸሚያ ቋሚ የአንድ ጊዜ ክፍያዎች፤

(ለ) ጥቅም ላይ እየዋለ ላለ መሣሪያ፣ የኔትወርክ ክፍል ወይም መገልገያዎች በየጊዜው የሚከፈሉ ክፍያዎች፤

(ሐ) በአቅም ወይም በአጠቃቀም ላይ የተመሠረተ የትራፊክ ማስተላለፊያ ክፍያዎች፤ እና

(መ) ለተጨማሪ አገልግሎቶች የሚከፈሉ ተለዋዋጭ ክፍያዎች፤

ራሳቸውን ችለው መቅረብ ይኖርባቸዋል።

5) የኢንተርኔትክሽን አገልግሎት መስጫ ክፍያዎችን የሚከተሉት መንገዶች በመጠቀም የሚሰላ ይሆናሉ፦

ሀ) በረዥም ጊዜ ሊወጣ የሚችል ተገማች የሆነ ወጪ፤

ለ) ተመጣጣኝ የሆነ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ አሁናዊ ወጪ፤

ሐ) በውድድር ገበያ ውስጥ የሚፈጠሩ የወጪ መጠን፤ እና

መ) ውጤታማ ውድድርን የሚያበረታታ ጤናማ እና አግባብነት ያለው የወጪ መጠን፤

6) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 3(ሐ) እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ባለስልጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 43 መሰረት የኢንተርኔትክሽን ክፍያን ይወስናል።

18. የሂሳብ መዝገብ መለያየት

- 1) ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው የኢንተርኔትክሽን አቅራቢ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን በችርቻሮ የሚሸጥ ከሆነ ፣ የኢንተርኔትክሽን አቅራቢው የአገልግሎቶቹ አካል የሆኑትን ወጪዎችና ገቢዎች ሁሉ ለመለየት የኢንተርኔትክሽን አገልግሎቶቹን በሕግ መሠረት ራሱን ችሎ እንደሚያከናውን ኩባንያ በተለይ የሂሳብ መዝገቦች መያዝ ይኖርበታል።
- 2) ባለሥልጣኑ የችርቻሮ አገልግሎቶች በሚሰጡ የኢንተርኔትክሽን አቅራቢዎች የሂሳብ መዝገብ መለያየት እንዴት ተግባራዊ እንደሚሆን የሚደነግጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

ክፍል ሰባት

የኢንተርኔትክሽን የቴክኒክ ጉዳዮች

19. የኢንተርኔትክሽን ቦታዎች

- 1) የኢንተርኔትክሽን ጠያቂ አፕሬተር የኢንተርኔትክሽን አቅራቢ አፕሬተር የኢንተርኔትክሽን ቦታዎችን ለማዘጋጀት የሚያስችሉ የሥርዓት ሁኔታዎች እና ሌሎች መስፈርቶችን ለመገምገም እንዲያስችለው ትስስሩን ማድረግ ስለሚፈልግበት ቦታ ወይም ቦታዎች የተሟላ ዝርዝር ሊያሳውቀው ይገባል።
- 2) አገናኝ አፕሬተሮች የራሳቸውን የኔትወርክ ትራፊክ ወደ ኢንተርኔትክሽን ቦታ የማጓጓዣ ወጪን ጨምሮ ለግንባታ ወጭ እና የኔትወርክ ግንኙነትን ለመደገፍ ከተጓዳኝ መሣሪያዎች እና የማዞሪያ አቅም ጋር የራሳቸውን የኢንተርኔትክሽን ቦታዎች የመጠገን ሃላፊነት አለባቸው።
- 3) የኢንተርኔትክሽን ቦታ መገኛዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
 - ሀ) የሞባይል ማዞሪያ ማዕከል;
 - ለ) የሚዲያ መግቢያ በሮች;

ሐ) የአካባቢያዊ ልውውጥ ማዘሪያ

መ) የታንደም ልውውጥ ማዘሪያ እና

ሠ) ሌላ ለንግድ ወይም ቴክኒካዊ ለሆኑ ነገሮች አመቺ የሆኑ ቦታዎች።

- 4) የኢንተርኮኔክሽን ጠያቂው ኦፕሬተር ለኢንተርኮኔክሽን የሚውሉ መሳሪያዎች ከኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ መሳሪያዎች እና ቅጥር ግቢዎች ውስጥ ቴክኒካዊ አግባብነት ባለው ቦታ እንዲቀመጥ ከጠየቀ አገልግሎት የሚሰጥ ሆኖ፣ የአገልግሎቱ ክፍያ በተዋዋይ ወገኖች በጋራ ስምምነት የሚወሰን ይሆናል።

20. የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች ጥራት

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት መለስተኛ የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃዎችን የሚያካትት፣ ዓለም ዓቀፍ የኢንዱስትሪ ልምዶችን ያገናዘበ እና የአገልግሎት ደረጃዎችን ለአለማሚላት ተገቢ መፍሔዎችን የሚያስቀምጥ መሆን ይኖርበታል።

- 2) የኢንተርኮኔክሽን ጥራት እና የአገልግሎት ደረጃ አድልዎ ካለማድረግ መርህ ጋር ተጣጥሞ መሄድ ያለበት ሲሆን በዚህም የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ኦፕሬተር የሚያቀርው የአገልግሎት ደረጃ ለራሱ ወይም ለሌላ ኦፕሬተር ከሚያቀርበው የጥራት እና የአገልግሎት ደረጃ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት።

- 3) የኢንተርኮኔክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድን ጨምሮ የኢንተርኮኔክሽን ስምምነቶች፤

(ሀ) የኢንተርኮኔክሽን ቦታዎች፣ የትራፊክ መስመሮች እና በኔትወርክ መሣሪያዎች መካከል የሚደረግ የመረጃ ልውውጥ የመሳሰሉትን የአገልግሎት አቀራረብ እና የቴክኒክ ባህርያትን፤

(ለ) የአሠራርና የጥገና ሁኔታዎች እና ተዛማጅ የአፈጻጸም መለኪያዎችን፤

(ሐ) የአገልግሎት ጥራት አመለካኾች፤ እና

(መ) መፍቴሔዎች፣ ክፍያዎች እና የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ስምምነትን ባለማክበር የሚጣሉ መቀጮዎች፤

የሚገልጽ ወይም የሚደነግግ የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ስምምነት ማካተት አለበት።

- 4) የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ስምምነት አሁኖም እንዲሁም ወደፊት ለሚመጡ አገልግሎቶች ተግባራዊ የሚሆን ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ የወደፊት ቴክኖሎጂ ለውጥን መሰረት በማድረግ የአገልግሎት ተጠቃሚዎችን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ሊሻሻል ይችላል።

21. የኢንተርኮኔክሽን የቴክኒክ መስፈርቶች

- 1) የኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ወይም የኢንተርኮኔክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድ ቢያንስ የሚከተሉትን ቴክኒካዊ መረጃዎች ማካተት አለበት፤

(ሀ) ቁሳዊ የኢንተርኮኔክሽን ዓይነት፤

- (1) የቀረበውን ቁሳዊ የኢንተርኮኔክሽን ዓይነት ማለትም በኢንተርኮኔክሽን አቅራቢው ኦፕሬተር ወይም በኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ ኦፕሬተር ወይም በእያንዳንዱ ኦፕሬተር ጣቢያ መካከል የሚገኝ፤

- (2) ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች በኢንተርኮኔክሽን ቦታዎች ምርጫ ላይ ውጤታማ ምርጫ እንዲያደርጉ የሚያስችል ካርታን እና የኔትወርክ ንድፍን ጨምሮ ለኢንተርኮኔክሽን የቀረቡ የቦታዎች ዝርዝር፤
- (3) ለእያንዳንዱ የኢንተርኮኔክሽን ቦታ አግባብነት ያላቸው የቴክኒክ መስፈርቶች እና ደረጃዎች በሙሉ፤
- (4) ለኔትወርክ ዕቅድ አግባብነት ያላቸው የቴክኒክ መስፈርቶች እና ደረጃዎች በሙሉ፤
- (5) በተጠያቂው አፕሬተር ኔትወርክ ውስጥ የኢንተርኮኔክሽን ቦታ ማቋቋም፤ ቦታ መቀየር ወይም ማንሳት ተግባራት የሚፈጸሙባቸው ሥርዓቶች፡፡

(ለ) የኢንተርኮኔክሽን ኔትወርክ ማዞሪያ

- (1) ትራፊክን ለማገናኘት የሚያስፈልጉ የማዞሪያ አቅም መስፈርቶችን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችሉ ደንቦች እና ሥርዓቶች፤
- (2) የኢንተርኮኔክሽን ማዞሪያ የሚከናወንበት ቦታዎች (ዓለምዓቀፍ መግቢያ በር፣ የከተማ መገናኛ፣ የአገር ውስጥ ማዞሪያ ወዘተ.) ደረጃ መለየት ወይም አይፒ ኢንተርኮኔክሽንን በተመለከተ በየትኛው የትራንስፖርት ንብርብር ትስስሩ እንደሚከናወን፤

(ሐ) ማያያዝ እና ማስተላለፍ

የኢንተርኮኔክሽን ማያያዣ የሁለቱን አፕሬተሮች ኔትወርኮችን የሚያገናኝ ሲሆን የሚከተሉትን ማካተት አለበት

- (ሀ) የማስተላለፊያ አቅም፤
- (ለ) የማስተላለፊያው ስፋት፤ እና
- ሐ) የማስተላለፊያው ብዛት፤

(መ) ሲግናል

ተገናኝ አፕሬተሮች በኢንዱስትሪው አጠቃላይ ተቀባይነት ካለው ዓለም ዓቀፍ ደረጃዎች ጋር በሚጣጣሙ የሲግናል ደረጃዎች ላይ መስማማት አለባቸው፡፡

(ሠ) ተጣጣፊነት

- (1) ተገናኝ አፕሬተሮች ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ የሚያቀርቡት አገልግሎቶች የኢንዱስትሪ የአስተማማኝነት ደረጃ የጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- (2) የተጣጣፊነት አቅም ፍተሻ የሚከናወንበት ደንቦች እና ሥርዓቶች የኔትወርክ አስተማማኝነትን እና የኢንተርኮኔክሽን አገልግሎቶች መስተጋብርን ለማረጋገጥ የሚከወን ፍተሻ ነው፡፡

2) የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ በኢንተርኮኔክሽኑ አገልግሎቶች ላይ ሊደረጉ ስለታሰቡ ወይም ስለታቀዱ ማናቸውንም ለውጦች ለሚገናኘው አፕሬተር በቂ የሆነ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ መስጠት እና በለውጡ ምክንያት በኢንተርኮኔክሽኑ አገልግሎት ላይ ሊደርስ የሚችል ጎጂ ጉዳትን እንዲቀንስ ሊጠይቀው ይገባል፡፡

22. ስለቁጥር አሰጣጥ

አገናኝ አፕሬተሮች አንዱ ለሌላኛው በየራሳቸው ኔትወርኮች ስላሉት ቁጥሮች መረጃ መሰጣጣት አለባቸው። ይህም የኢንተርኔትክሽን ስምምነት አካል ሆኖ ስምምነቱ ይፈረምበታል ተብሎ ከሚታሰበው ቀን በፊት ቀደም ብሎ ነው።

ክፍል ስምንት

ሕትመት

23. በባለሥልጣኑ የሚታተም የኢንተርኔትክሽን መረጃ

- 1) ባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ የኢንተርኔትክሽን ስምምነቶችን እና የኢንተርኔትክሽን አቅርቦት መነሻ ሰነድን ጨምሮ የተሟላ እና ወቅታዊ የሆኑ የኢንተርኔትክሽን ጉዳዮችን የሚመለከቱ መረጃዎች ያሳትማል ወይም መታተማቸውን ያረጋግጣል።
- 2) የኢንተርኔትክሽን አቅራቢ የአገልግሎት ታሪፎችን ባለሥልጣኑ ዘንድ ፋይል ማድረግ አለበት። ባለሥልጣኑ መረጃዎቹን በራሱ ድረ ገጽ ሊያወጣው ይችላል።
- 3) ሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ከባለሥልጣኑ ምክንያታዊ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ኢንተርኔትክሽንን የሚመለከቱ የተለዩ መረጃዎችን ሁሉ ባለሥልጣኑ መስጠት አለባቸው። ባለሥልጣኑ የኢንተርኔትክሽኑን ተዋዋይ ወገኖች የንግድ መረጃዎችን ሚስጥራዊነት መጠበቅን ትኩረት በመስጠት የመረጃዎቹን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ ይኖርበታል።

ክፍል ዘጠኝ

አለመግባባትን ስለመፍታት

24. የኢንተርኔትክሽን አለመግባባትን ስለመፍታት

- 1) በኢንተርኔትክሽን አቅራቢ አፕሬተር እና ጠያቂ አፕሬተር መካከል የኢንተርኔትክሽን አገልግሎት የተጠየቀበት አግባብነት ወይም ለኢንተርኔትክሽን አገልግሎት ተገቢ ያልሆነ ክፍያ መጠየቅን በተመለከተ አለመግባባት ከተፈጠረ ወይም ተዋዋይ ወገኖች ኢንተርኔትክሽንን በተመለከተ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ወይም የገቡበትን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ ካልቻሉ፤ ከሁለቱ አካላት አንዱ ባለስልጣኑ አለመግባባቱ እንዲፈታ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል።
- 2) አለመግባባቱን እንዲፈታ ለባለስልጣኑ ጥያቄ ያቀረበው አካል፤ ጥያቄውን በጽሁፍ በማድረግ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉበት ቀን ጀምሮ ከሰላሳ (30) የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጥያቄውን ለባለስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል።
- 3) ባለሥልጣኑ ጣልቃ እንዲገባ የቀረበውን የጽሁፍ ጥያቄ ተከትሎ ጥያቄውን በተቀበለ በአስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ፤
 - (ሀ) ጣልቃ ለመግባት ወይም ላለመግባት ከመወሰኑ በፊት ከተዋዋይ ወገኖቹ ተጨማሪ መረጃዎችን የመጠየቅ፤
 - (ለ) ጣልቃ ላለመግባት ከወሰነ ላለመግባት የወሰነበትን ከእነ አሳማኝ ምክንያቱ በጽሁፍ የማስፈር፤ ወይም

(ሐ) በባለሥልጣኑ የክርክር መፍቻ መመሪያ በተደነገጉት ሥርዓቶች መሠረት ጣልቃ ለመግባት መወሰኑን፤

ለጠያቂው ወገን ምላሽ መስጠት ይኖርበታል።

- 4) የኢንተርኮኔክሽን አለመግባባት በመፈታት ሂደት ላይ እያለ በማንኛውም ሁኔታ ከሁለቱ ወገኖች በአንዱ ኢንተርኮኔክሽኑ አይቋረጥም ።

ክፍል አስር

ሕግ ማስፈጸም እና ሕግ ማክበር

25. ሕግ ማክበር

ባለስልጣኑ የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ እና የኢንተርኮኔክሽን ተቀባይ የአዋጁን እና የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎችን ማክበራቸውን ይቆጣጠራል።

26. ሕግ ማስፈጸም

- 1) ባለስልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ አዋጁ እና ባለስልጣኑ ያጸደቃቸውን መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ የኢንተርኮኔክሽን አቅራቢ ወይም የኢንተርኮኔክሽን ጠያቂ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ከወሰነ፤ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሰረት እርምጃ የሚወስድ ሲሆን እርምጃው የገንዘብ ቅጣት ወይም ካሳ ሊሆን ይችላል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ የሚወስደው እርምጃ እና ቅጣት የሚመራው በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሰረት የሚንስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ሲሆን በዚህ ደንብ የትኞቹ መተላለፎች የፈቃድ መሰረዝ መታገድ እና ሌሎች አስተዳደራዊ እርምጃዎች እንደሚያስከትሉ የሚያመለክት ሲሆን ቅጣቶችን ለይቶ የሚያስቀምጥ እና የሚጣለው የመቀጮ ገንዘብ መጠን ይወስናል።

ክፍል አስራ አንድ

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

27. ማሻሻያ

ባለሥልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በማናቸውም ጊዜ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር እንዲሁም ከአዋጁ ድንጋጌዎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ይህንን መመሪያ ማሻሻል ይችላል።

28. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ

ዋና ዳይሬክተር

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

አባሪ ሀ
የኔትወርክ ኢንተርኬክሽን አገልግሎት አይነቶች ማብራሪያ

የሚከተሉት የአገልግሎት ምድቦች ይህ መመሪያ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው የተለመዱ የኔትወርክ ኢንተርኬክሽን አይነቶችን ለማሳየት የቀረቡ ናቸው።

- 1) **የጅምላ የመደበኛ ጥሪ የማገናኘት አገልግሎት** : የመደበኛ ድምጽ አገልግሎት ለደንበኞቹ በሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር (አያያዥ አፕራተር) የሚሰጥ የጥሪ ማስተላለፍ አገልግሎትን ይመለከታል። አገልግሎቱ ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ ሲሆን ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኝ ሌላ አፕራተርንም ሊያካትት ይችላል። የአያያዥ አፕራተር ኔትወርክ ከሌላ አፕራተር ኔትወርክ የመጣውን ጥሪ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመጡ ጥሪዎችን ጨምሮ በራሱ ኔትወርክ ላይ ጥሪዎችን በማስተላለፍ በተጠሪው ወገን ማለትም የአያያዥ ኔትወርክ ላይ ወደሚገኙ ደንበኞች ያገናኛል።
- 2) **የሞባይል ጥሪ የጅምላ የማገናኘት አገልግሎት** : የሞባይል ድምጽ አገልግሎት ለደንበኞቹ በሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር (አያያዥ አፕራተር) የሚሰጥ የጥሪ ማስተላለፍ አገልግሎትን ይመለከታል። አገልግሎቱ ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ ሲሆን ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኝ ሌላ አፕራተርንም ሊያካትት ይችላል። የአያያዥ አፕራተር ኔትወርክ ከሌላ አፕራተር ኔትወርክ የመጣውን ጥሪ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመጡ ጥሪዎችን ጨምሮ በራሱ ኔትወርክ ላይ ጥሪዎችን በማስተላለፍ በተጠሪው ወገን ማለትም የአያያዥ ኔትወርክ ላይ ወደሚገኙ ደንበኞች ያገናኛል።
- 3) **የአጭር መልዕክት አገልግሎት የማገናኘት አገልግሎት**: በቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ የመልዕክት አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ ሲሆን ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኝ ሌላ አፕራተርንም ሊያካትት ይችላል። የአገናኝ አፕራተር ኔትወርክ ከሌላ አፕራተር ኔትወርክ የመጣውን የአጭር መልዕክት አገልግሎት በራሱ ኔትወርክ ላይ የአጭር መልዕክት አገልግሎት በማስተላለፍ በተቀባዩ ወገን ማለትም የአያያዥ ኔትወርክ ላይ ከሚገኙ ደንበኞች ጋር ያገናኛል።
- 4) **የመልቲሚዲያ መልዕክት አገልግሎት የማገናኘት አገልግሎት**: በቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ የመልዕክት አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ ሲሆን ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኝ ሌላ አፕራተርንም ሊያካትት ይችላል። የአያያዥ አፕራተር ኔትወርክ ከሌላ አፕራተር ኔትወርክ የመጣውን የመልቲሚዲያ መልዕክት አገልግሎት በራሱ ኔትወርክ ላይ የመልቲሚዲያ መልዕክት አገልግሎት በማስተላለፍ በተቀባዩ ወገን ማለትም የአያያዥ ኔትወርክ ላይ ወደሚገኙ ደንበኞች ያገናኛል።
- 5) **የጅምላ የትራንዚት ኢንተርኬክሽን**: ጥሪው ከመጣበት አካባቢ ኔትወርክ በሌለው እና አያያዥ አፕራተር ባልሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ የጥሪ ማስተላለፍ አገልግሎትን ያመለክታል። አገልግሎቱ ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚገኝ ሌላ አፕራተር የሚሰጥ ነው።
- 6) **የመደበኛ ጥሪ መነሻ የጅምላ አገልግሎት**: የመደበኛ ድምጽ አገልግሎት ለደንበኞቹ በሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር (አቅራቢ አፕራተር) የሚሰጥ የጥሪ ማስተላለፍ አገልግሎትን ይመለከታል። አቅራቢ አፕራተር በራሱ ኔትወርክ ላይ ያለን ጥሪ ለትራንዚት ጅምላ ሽያጭ ወይም የጥሪ ማስተላለፍ ጅምላ ሽያጭ ወደ የኢንተርኬክሽን ቦታ ያስተላልፋል። የመደበኛ ጥሪ ጅምላ ሽያጭ አቅርቦት አገልግሎት አስተላላፊ የመምረጥ አገልግሎት አቅርቦትን ለማመቻቸት ያስችላል። ይህ አገልግሎት ከቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ጋር የተገናኙ ደንበኞች ለመደበኛ የድምጽ ጥሪ ሌላ አገልግሎት አቅራቢን መምረጥ የሚችሉበትን ዕድል ይሰጣል።

- 7) የመስመር ኪራይ የጅምላ አገልግሎት፡ አስቀድሞ በተመሰረተ አቅም እና በአግባቡ በሚመራ የኔትዎርክ ማስተላለፍ አገልግሎት አማካኝነት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚደረግ የማስተላለፍ አገልግሎት ነው። ይህ አገልግሎት፡፡ይህ አገልግሎት በዋና የኔትዎርክ ማስተላለፊያ ወይም መደራሻ ሊሰጥ ይችላል።
- 8) የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ አገልግሎት፡ የጠያቂ ሞባይል ኦፕሬተር ደንበኛ በተጠያቂ የሞባይል ኦፕሬተር ኔትዎርክ ላይ እንዲስተናገድ ማድረግ ሲሆን በዚህም ደንበኛው የራሱ ኦፕሬተር የኔትዎርክ ተደራሽነት በሌለው አካባቢ ላይ አገልግሎት አንዲያገኝ ያስችለዋል።
- 9) የኢንተርኔት ትራንዚት አገልግሎት፡ የኢንተርኔት ትራንዚት አገልግሎት ወይም የአይፒ ትራንዚት አገልግሎት የጠያቂ ኦፕሬተር የኢንተርኔት ትራፊክ ከአለምአቀፍ የኢንተርኔት ትራፊክ ጋር መገናኘት እንዲችል በተጠያቂ ኦፕሬተር ለጠያቂ ኦፕሬተር የሚሰጥ አገልግሎትን ይመለከታል።
- 10) በቀጥታ ዳታ የመለዋወጥ አገልግሎት፡ ሁለት የተለያዩ እራሳቸውን የቻሉ የቴሌኮሙኒኬሽኖች ኦፕሬተሮች በመካከላቸው ያለውን የዳታ ትራፊክ በቀጥታ የሚለዋወጡበት እና ከዓለም አቀፍ ኢንተርኔት ጋር የሚገናኙበት አገልግሎት ነው። በቀጥታ ዳታ የመለዋወጥ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ወይም በክፍያ ሊሆን ይችላል።



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ሰላሥልጣን
ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**TELECOMMUNICATIONS
INTERCONNECTION DIRECTIVE
No. 791/2021**

**JULY 2021
ADDIS ABABA**

TELECOMMUNICATIONS INTERCONNECTION DIRECTIVE

WHEREAS it is necessary to formulate a legal framework, including rules and procedures that govern interconnection agreements between Telecommunications Operators;

CONVINCED of the need to enable Telecommunications Operators to provide integrated telecommunications services throughout the country in order to allow Telecommunication Services subscribers to enjoy high quality services at affordable prices;

UNDERSTANDING the need to create a system where subscribers can receive additional services from other Telecommunication Service providers they are not subscribed to;

NOW, THEREFORE, the Authority hereby issues this Telecommunication Interconnection Directive in accordance with Ethiopian Communication Service Proclamation No.1148/2019 Articles 6(2), 6(13), 43(1) and 54(2)

PART ONE GENERAL

1. Short Title

This Directive may be cited be as the Telecommunications Interconnection Directive No. 791/2021.

2. Definitions

In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) “**Authority**” means the Ethiopian Communications Authority established under the Communications Service Proclamation No. 1148/2019.
- 2) “**Interconnection**” means the physical, technical and logical linking of the Telecommunications Networks of different Telecommunications Operators, to allow users of one operator to communicate with users from another, or to access services provided by another operator, regardless of the network to which they are connected to.
- 3) “**Interconnecting Operators**” means Telecommunications Operators that interconnect their respective networks.
- 4) “**Interconnection Provider**” means a Telecommunications Operator that provides Interconnection Services to another Telecommunications Operator.
- 5) “**Interconnection Services**” means services provided by one Telecommunications Operator to another for the purpose of achieving interconnection of their respective networks. Annex A provides a list and definitions of some of these services as an illustration.
- 6) “**Point of Interconnection**” means a mutually agreed point in a Telecommunications Network where the networks of two or more Telecommunications Operators are interconnected.
- 7) “**Reference Interconnection Offer (RIO)**” means a standard form for interconnection agreement.
- 8) “**Interconnection Seeker**” means a Telecommunications Operator that is requesting interconnection with another Telecommunications Operator.

- 9) “**Retail Telecommunications Service**” means a Telecommunications Service that is provided directly to the end user but not to another Telecommunications Operator.
- 10) “**Working Days**” means business working days only and shall not include Saturday, Sunday and any day that has been declared to be a public holiday by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. Objective

The primary purpose of this Directive is; to

- 1) Provide a framework to govern interconnection agreements;
- 2) Provide clarity on the rules and procedures the Authority shall follow to regulate interconnection agreements, pursuant to Articles 42 and 43 of the Proclamation.;
- 3) Enable Telecommunications Operators to provide integrated telecommunications services throughout the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 4) Allow each end user of a telecommunications network to communicate with any other end user of another telecommunications network or service provider.

4. Scope of Application

This Directive shall apply to all Telecommunications Operators in the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

PART TWO ROLE OF THE AUTHORITY

5. Role of the Authority

- 1) The Authority shall:
 - a) Resolve interconnection disputes, and endeavor to secure adequate interconnection of Telecommunications Operators’ networks within the time-frames as defined in this Directive;
 - b) Provide a high degree of certainty on the rules governing interconnection between Telecommunications Operators; request all Telecommunications Operators to submit a Reference Interconnection Offer (RIO) to the Authority for approval; and,
 - c) Review and approve RIOs to ensure conformity with provisions in the Proclamation, this Directive, and any applicable Directive adopted by the Authority.
- 2) Pursuant to Article 43 of the Proclamation, the Authority may,
 - a) Review interconnection agreements to ensure conformity with provisions in the Proclamation, this Directive, and any other applicable Directive adopted by the Authority;
 - b) Intervene at its own initiative, or if requested by a party to an agreement, and make binding decisions, changing provisions in interconnection agreements that are inconsistent with provisions in the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority;
 - c) Intervene on its own initiative, or if requested by a party to an agreement, whenever parties fail to achieve consensus on the terms and conditions of interconnection, or

fail to interconnect within a reasonable timeframe, or as specified in this Directive, and where appropriate, set the terms and conditions of interconnection; and,

- d) Intervene on its own initiative, or at the request of a party to an agreement, to resolve an interconnection dispute in accordance with the dispute resolution procedure provided in this Directive.

PART THREE

GENERAL INTERCONNECTION PRINCIPLES

6. Transparency

- 1) The Authority's process in reaching decisions on interconnection matters shall be open and transparent.
- 2) An Interconnection Provider shall publish a RIO approved by the Authority and shall make it available to the Interconnection Seeker free of charge.
- 3) The Authority shall publish the approved RIO on its website.

7. Non-Discrimination

The non-discrimination principle requires that the terms and conditions of interconnection for all current and future services, and evolution of services and network technologies, including technical standards, reliability, quality of service and compensation, shall be comparable to how the Interconnection Provider supplies those same Interconnection Services to itself, or to any other Operator.

8. Cost Orientation

Interconnection Providers shall charge justifiable and reasonable charges that are cost-based, and not unduly discriminatory among Interconnection Seekers.

9. Interconnecting Telecommunications Operators' Rights and Obligations

- 1) A Telecommunications Operator has, irrespective of the supporting technology employed, the right to demand interconnection from another Telecommunications Operator, and the right and the obligation, when requested, to negotiate interconnection, and interconnect at technically feasible locations, with another Telecommunications Operator.
- 2) Interconnecting Operators shall have the right to request, and receive, relevant information from each other in order to plan, construct, install, or maintain, each operator's Telecommunications Network.
- 3) Interconnecting Operators shall use information received pursuant to this Directive solely for the purpose for which it was supplied, and use reasonable efforts to protect the confidentiality of such information.

PART FOUR
INTERCONNECTION PROCEDURES

10. Good Faith Negotiations

- 1) Interconnection agreements shall be negotiated in good faith between the Telecommunications Operators involved, and the Interconnecting Operators shall use reasonable endeavors to resolve all disputes relating to interconnection.
- 2) Negotiations in good faith implies that each negotiating party shall not:
 - a) Intentionally mislead the other party;
 - b) Coerce the other party into making an agreement that it would not otherwise have made; and,
 - c) Intentionally obstruct negotiations.
- 3) A breach of the principle of negotiating in good faith shall include:
 - a) Failure to provide the other operator with all relevant information on a timely basis;
 - b) A demand to sign non-disclosure agreements that are coercive or unnecessarily broad or restrictive;
 - c) Refusal to allow the insertion of clauses in an interconnection agreement that permit future amendments;
 - d) Attempt to tie terms and conditions contained in the agreement, to the resolution of other unrelated issues;
 - e) Demand charges or fees that are not cost oriented;
 - f) Propose unreasonable terms and conditions;
 - g) Actions that are intended to delay negotiations, including, but not limited to, consistent refusal to designate a representative with authority to make binding commitments; and,
 - h) Other actions that may be deemed breaches of the principle of negotiating in good faith as determined by the Authority, from time to time.

11. Interconnection Requests

- 1) When a Telecommunications Operator requests interconnection with another operator, the Interconnection Seeker shall make such request as follows:
 - a) In writing to the Interconnection Provider;
 - b) Include sufficient information, including but not limited to, the form of interconnection, the suggested date for commencement of negotiations, the date for which the interconnection is required, and an estimate of the interconnection capacity required; and,
 - c) Inform the Authority in writing within five (5) working days of making the request.
- 2) Within ten (10) working days of receipt of a request for interconnection, the Interconnection Provider shall inform the Interconnection Seeker in writing, if it is able to:

- a) Commence negotiations related to the interconnection request on the proposed date;
 - b) Supply the form of interconnection requested; and,
 - c) Undertake interconnection within the time frame requested by the Interconnection Seeker.
- 3) Where the Interconnection Provider has informed the Interconnection Seeker that it is able to provide the requested interconnection, it shall:
 - a) Provide a copy of an approved RIO; and,
 - b) Initiate negotiations not later than ten (10) working days after receipt of the interconnection request.
- 4) The Interconnection Provider and Interconnection Seeker shall negotiate in good faith, and using their best efforts to complete negotiations and execute an interconnection agreement, not later than fifteen (15) working days after initiating negotiations, or within a reasonable timeframe agreed by both parties.
- 5) A request for interconnection shall be refused only on grounds that it is not technically or financially feasible, which means where there are material adverse financial consequences as determined by the Authority, and shall be justified in writing by the Interconnection Provider, not later than ten (10) Working Days after receiving a request for interconnection.
- 6) Requirements to determine technical feasibility shall include, but not limited to, the following:
 - a) The network meets the technical parameters of the Interconnection Provider's network at the time that the request is made; and,
 - b) Offering connection to the Interconnection Seeker will not have a negative effect on the Interconnection Provider's network, network elements, capacity or integrity.
- 7) If modifications of the Interconnection Provider's network are necessary to accommodate a request for interconnection, reasonable costs associated with such modifications may be charged to the Interconnection Seeker.
- 8) A copy of a refusal of an interconnection request shall be filed with the Authority by the Interconnection Provider, not later than five (5) working days after the refusal has been submitted to the Interconnection Seeker.
- 9) Pursuant to Article 43(2) of the Proclamation, where the Interconnection Provider rejects the interconnection request, or if parties fail to reach an interconnection agreement, or fail to complete interconnection within a reasonable timeframe, either party may appeal to the Authority, or the Authority may intervene on its own initiative, to make a binding ruling pursuant to Articles 35-38 of the Proclamation, or in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.

PART FIVE
INTERCONNECTION AGREEMENTS

12. Interconnection Agreements

- 1) All interconnection agreements between Telecommunications Operators shall be made in writing and shall:
 - a) Be in accordance with the principles set out in Part Three of this Directive;
 - b) Comply with the terms and conditions of the licenses of the Interconnecting Operators;
 - c) Conform to generally accepted industry standards and standards adopted by the Authority; and,
 - d) Be consistent with the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority.
- 2) An interconnection agreement shall not directly or indirectly, prohibit, or frustrate the provision of a Telecommunications Service that an Interconnecting Operator is lawfully able to provide.
- 3) An interconnection agreement shall not preclude an Interconnection Provider or Interconnection Seeker from entering into different types of agreements with other Interconnection Seekers or Providers.

13. Filing of Interconnection Agreement

- 1) After an interconnection agreement is executed, the Interconnection Provider shall file with the Authority a copy of such agreement not later than ten (10) working days from the date of the agreement's execution.
- 2) The Authority may request from Interconnecting Operators additional information which it deems necessary to evaluate the terms and conditions in the agreement.

14. Amendment of Interconnection Agreements

- 1) The parties to an interconnection agreement may amend or modify such agreement by mutual accord. The modified agreement shall be filed with the Authority not later than five (5) working days from the date of the execution of such modification.
- 2) Pursuant to Article 43(2) of the Proclamation, the Authority may intervene to modify the terms and conditions of an interconnection agreement, at its own instance, or following a request from either party to an interconnection agreement, if the agreement or any provision thereof, is either:
 - a) Inconsistent with provisions in the Proclamation;
 - b) Inconsistent with this Directive;
 - c) Inconsistent with provisions in any applicable Directive adopted by the Authority; or,
 - d) Not in the public interest.

- 3) If the Authority decides to intervene to modify an interconnection agreement, it shall determine the appropriate modifications in a transparent manner, in accordance with Articles 36 and 37 of the Proclamation, and adhere to the following procedure:
 - a) Issue a Public Notice, informing interested parties that it is initiating a regulatory proceeding to amend an existing interconnection agreement. The Notice shall be accompanied by a clear statement indicating which provision in the agreement, and why, is either:
 - i) Inconsistent with provisions in the Proclamation;
 - ii) Inconsistent with provisions in this Directive;
 - iii) Inconsistent with provisions in any applicable Directive adopted by the Authority; or,
 - iv) Not in the public interest.
 - b) The statements provided in Sub-Article (3) of this Article shall also include the proposed modification and provide a justification for such modification.
 - c) The Authority shall give interested parties no less than twenty-one (21) working days to respond to any comment on the proposed changes to the agreement.
 - d) After receiving comments from interested parties, the Authority shall respond to the comments received within twenty-one (21) working days, and either:
 - i) Provide a response addressing each comment and issue a final determination; or
 - ii) Provide a response addressing each comment, modify the proposed changes to the agreement if needed, and allow interested parties to submit comments again, using the same time frame as in the first round, before issuing a final decision.
 - e) The Authority may, at its own discretion, allow more than two rounds of revisions and comments from interested parties before issuing a final determination.
 - f) During the regulatory proceeding, the Authority shall publish its responses to comments received, and its final decision on the Authority's website.
 - g) To the extent the information provided by interested parties to the Authority during the course of this proceeding is confidential, the Authority shall use its reasonable efforts to ensure and protect the confidentiality of such information.
- 4) The provisions in Sub-Article (3) shall not prejudice the exercise of the supervisory and monitoring powers of the Authority.

15. Termination of an Interconnection Agreement

- 1) The termination of an interconnection agreement shall be strictly in accordance with the terms in such agreement.
- 2) If a party to an interconnection agreement, filed with the Authority, intends to terminate such agreement, it shall give not less than a sixty (60) working days written notice to the other party, specifying the grounds for termination.
- 3) Where there is an alleged breach, the operator providing the notice shall give the other party not less than thirty (30) working days to remedy the alleged breach, and if the party in breach, fails to remedy such breach within that period, the operator may then

terminate the agreement after providing a termination notice period of an additional thirty (30) working days, or seek the Authority's intervention in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.

- 4) A party to an interconnection agreement that has been sent a notice of intention to terminate, may seek the Authority's intervention and in such instance, the Authority may intervene in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.
- 5) An interconnection Provider terminating an interconnection agreement, whether unilaterally or bilaterally with the concurrence of the Interconnection Seeker, shall notify the Authority in writing not later than five (5) working days after the termination of such agreement, and provide a copy of the notice of termination.

16. Reference Interconnection Offer (RIO)

- 1) A RIO is a standard form for interconnection agreement that describes the relevant Interconnection Services, offered broken down into components, and the associated terms and conditions, including charges.
- 2) A RIO shall adhere to, and incorporate the principles for interconnection agreements in Article 7 and provisions set forth in this Directive.
- 3) All Telecommunications Operators shall file a RIO with the Authority for approval not later than thirty (30) working days after being directed to do so by the Authority.
- 4) The Authority shall review a proposed RIO and decide whether it shall approve it for publication, or intervene to change the terms and conditions of the proposed RIO within twenty (20) working days. If the Authority does not reject the request for approval, or intervene to change the proposed RIO within the twenty (20) working-day period, a proposed RIO shall be deemed approved.
- 5) An approved RIO remains in effect until a modified RIO is approved, unless otherwise determined by the Authority.
- 6) An SMP Operator with an approved RIO may file an amended RIO with the Authority for approval.
- 7) The Authority shall, within ten (10) working days, review a modified RIO and decide whether it shall approve it for publication. If the Authority does not reject the request for approval, or does not intervene to change a modified RIO within the ten (10) working-day period, the modified RIO shall be deemed approved.
- 8) The Authority may intervene to modify the terms and conditions of a filed or approved RIO, at its own initiative, or following a request from a Telecommunications Operator, if:
 - a) A RIO or any provision thereof, is inconsistent with provisions in the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority, or,
 - b) The Authority considers that it is in the public interest for it to intervene.
- 9) If the Authority decides to intervene to modify a filed, or approved RIO, it shall determine the appropriate modifications in a transparent manner, in accordance to Articles 36 and 37 of the Proclamation, and adhere to the following procedure:

- a) Issue a Public Notice, informing interested parties that it is initiating a regulatory proceeding to amend a RIO. The Notice shall be accompanied by a clear statement indicating which provision in the RIO, and why, is either:
 - i) Inconsistent with provisions in the Proclamation;
 - ii) Inconsistent with provisions in this Directive;
 - iii) Inconsistent with provisions in any applicable Directive adopted by the Authority; or,
 - iv) Not in the public interest.
 - b) The said statement in Sub-Article (9)(a) of this Article shall include the proposed modification and provide a justification for such modification.
 - c) The Authority shall give interested parties no less than fifteen (15) working days to respond and comment on the proposed changes.
 - d) After receiving comments from interested parties, the Authority shall have no more than fifteen (15) working days to respond to the comments received, and either:
 - i) Provide a response addressing each comment and issue a final determination; or,
 - ii) Provide a response addressing each comment, modify the proposed changes if needed, and allow interested parties to submit comments again using the same time frame as in the first round, before issuing a final determination.
 - e) The Authority may, at its own discretion, allow more than two rounds of revisions and comments from interested parties before issuing a final determination.
 - f) During the regulatory proceeding, the Authority shall publish its responses to comments received and its final decision on the Authority's website.
 - g) To the extent that information provided by interested parties to the Authority during the course of this proceeding may be confidential, the Authority shall use its reasonable efforts to protect the confidentiality of such information.
- 10) A RIO shall include detailed terms and conditions of the Interconnection Services provided, the technical standards, as well as standards for safety and security to be implemented by the provider of Interconnection Services.
- 11) A RIO shall include provisions on how to modify the terms and conditions of service.
- 12) A RIO shall include at, a minimum, the following sections:
- a) Framework agreement;
 - b) Description of Interconnection Services offered;
 - c) A description of all Points of Interconnection and conditions of access thereto, for the purpose of physical collocation;
 - d) Technical specifications required to ensure successful interconnection;
 - e) Specification of transmission technologies, technical standards or protocols, to be used for network interconnection;

- f) Procedures for implementation of initial interconnection, as well as operational procedures, functional testing, including, ongoing service provisioning, planning, network traffic, and fault management and maintenance procedures;
- g) Commercial aspects including one-off charges, recurring charges, payments, billing procedures, and terms and conditions;
- h) Service level agreement which includes provisioning timeframe of interconnection services, quality of service requirements, and penalties in case of non-compliance; and,
- i) Duration of the agreement and time periods and procedures for making amendments with prior notice.

PART SIX INTERCONNECTION CHARGES

17. Interconnection Charges

- 1) Interconnection Providers shall not offer more favorable rates or terms to affiliate companies than offered to other Interconnection Seekers.
- 2) Interconnection Providers shall offer Interconnection Services at reasonable rates which are not less favorable than those provided by other Interconnection Providers to itself.
- 3) Charges for Interconnection Services shall:
 - a) Be in accordance with the principles set out in Article 8 of this Directive;
 - b) Be sufficiently unbundled to ensure that an Interconnection Seeker is not required to pay for network elements or facilities not strictly required for the services requested; and,
 - c) Be negotiated and agreed between the parties pursuant to Article 43 of the Proclamation.
- 4) Interconnection charges shall itemize and separately account for:
 - a) Fixed one-off charges for the establishment and implementation of physical interconnection;
 - b) Periodic rental charges for on-going use of equipment, network elements, or facilities;
 - c) Capacity or usage-based charges for the conveyance of traffic; and,
 - d) Variable charges for supplementary services.
- 5) The interconnection provision charges shall be computed based on the following approaches:
 - a) Forward-Looking Long Run Incremental Costs (FL-LRIC);
 - b) The current costs of the modern equivalent technology;
 - c) Levels of the costs that would occur in a competitive market; and,
 - d) Levels of relevant and efficient costs that would promote effective competition.

- 6) Without prejudice to Sub-Article 3(c) of this Article, the Authority shall have the power to determine the Interconnection charges pursuant to Article 43 of the Proclamation.

18. Accounting Separation

- 1) Where an SMP Interconnection Provider also provides Retail Telecommunications Services, it shall keep separate accounts as if the Interconnection Services were in fact carried out by legally independent companies, so as to identify all elements of cost and revenue attributable to such services.
- 2) The Authority may, at its own discretion, adopt Directives prescribing how the account separation shall be implemented by Interconnection Providers that also provide Retail Telecommunications Services.

PART SEVEN

TECHNICAL ASPECTS OF INTERCONNECTION

19. Points of Interconnection

- 1) The Interconnection seeker shall notify to the Interconnection provider, in sufficient detail, the point or points where it wishes to interconnect, to enable the Interconnection Provider assess the system conditioning and other requirements for establishing such Points of Interconnection (PoIs).
- 2) Interconnecting Operators shall be responsible for the cost of building and maintaining their own PoIs along with associated equipment and switching capacity to support the interconnection, and for the cost of transporting their own network traffic to the Points of Interconnection.
- 3) Locations for the PoIs shall include the following:
 - a) Mobile switching centers;
 - b) Media gateways;
 - c) Local exchanges;
 - d) Tandem exchanges; and,
 - e) Any other technical or commercial feasible point.
- 4) Where an Interconnection Seeker requests that its facilities for interconnection be collocated with the facilities or premises of the Interconnection Provider, such collocation may be provided, and the cost of such collocation shall be mutually agreed by the parties.

20. Quality of Interconnection Services

- 1) An interconnection agreement shall include minimum standards of service levels, reflect sound international industry practices, and provide reasonable remedies for any failure to meet those service levels.
- 2) Interconnection quality and service level shall conform with the non-discrimination principle, to ensure that the quality and service level offered by the Interconnection Provider shall be comparable to the quality and service level it supplies to itself or to any other Operator.

- 3) Interconnection agreements, including a RIO, shall include a service level agreement specifying:
 - a) Service configuration and technical characteristics, such as, Points of Interconnection, routing and signaling;
 - b) Operational and maintenance conditions and associated performance measures;
 - c) Quality of service indicators; and,
 - d) Remedies, charges and penalties for non-compliance with the service level agreement.
- 4) The service level agreement shall apply to all current and all future services, and be modified, as needed, for future evolutions of network technologies, in the best interest to consumers.

21. Technical Specifications of Interconnection

- 1) An interconnection agreement, or a RIO, shall include, at a minimum, the following technical information:
 - a) Physical Form of Interconnection
 - i) The forms of physical interconnection offered; namely, interconnection at the Requested Operator's site, or at the site of the Requesting Operator, or between each operator's site.
 - ii) A list of locations offered for interconnection, including maps and network diagrams to enable both parties make efficient choices on the selection of the Points of Interconnection.
 - iii) All relevant technical specifications and standards for each Point of Interconnection.
 - iv) All relevant technical specifications and standards for network planning.
 - v) Procedures for establishing, relocating or removing Points of Interconnection in the Requested Operator's network.
 - b) Switching Network Interconnection
 - i) Rules and procedures to meet the switching capacity requirements for interconnecting traffic.
 - ii) Identify the level at which switching PoIs will take place (international gateway, city node, local exchange, etc.), or in the case of IP interconnection, at what transport layer interconnection will take place.
 - c) Links and Routing

Interconnection links connecting the networks of two Interconnecting Operators shall specify:

 - i) Route capacity,
 - ii) Route dimensioning, and,
 - iii) Route diversity.

d) Signaling

Interconnecting Operators shall agree on signaling standards that conform with generally accepted international industry standards

e) Interoperability

i) Interconnecting Operators shall ensure end-to-end provision of services with industry standards level of reliability.

ii) Interoperability testing rules and procedures to verify network integrity and interoperability of Interconnection Services.

2) An Interconnection Provider shall give an Interconnecting Operator sufficiently advanced notice of any expected or planned changes to the interconnection Services, and seek to minimize any adverse effect of any expected changes on the Interconnection Service it provides.

22. Numbering

Interconnecting Operators shall provide each other with information about numbers on their respective networks as part of the interconnection agreement and sufficiently in advance to the expected date of execution of the interconnection agreement.

**PART EIGHT
PUBLICATION**

23. Publication of Interconnection Information by the Authority

- 1) The Authority shall, from time to time, publish or ensure that there is published, adequate and up-to-date information on interconnection issues, including interconnection agreements and RIOs.
- 2) An Interconnection Provider shall file its tariffs for those interconnection services with the Authority, and the Authority may publish such information on its website.
- 3) All Telecommunications Operators shall provide to the Authority all specific information on interconnection as the Authority may reasonably require, and the Authority shall pay due regard to the confidentiality of commercially sensitive information of interconnecting parties, and shall use its reasonable efforts to ensure and protect the confidentiality of such information.

**PART NINE
DISPUTE RESOLUTION**

24. Interconnection Dispute Resolution

- 1) Any dispute between an Interconnection Provider and Interconnection Seeker relating to the reasonableness of a request for Interconnection Services, or unreasonableness of charges for Interconnection Services, or where parties fail to reach an agreement or otherwise fail to implement an interconnection agreement, may be referred to the Authority by either party for resolution.
- 2) A party requesting the Authority to resolve a dispute shall submit a written request to the Authority not later than thirty (30) working days after the parties fail to reach an agreement.

- 3) Following the written request to intervene, the Authority shall respond to the requesting party not later than ten (10) working days after receiving such request, whether it:
 - a) Requires additional information from the parties involved before deciding whether to intervene or not;
 - b) Has decided not to intervene and provide a written response with a justification for not intervening; or,
 - c) Has decided to intervene in accordance with the procedures established in the Authority's Dispute Resolution Directive.
- 4) Under no circumstances an interconnection shall be interrupted by either party while an interconnection dispute is being resolved.

PART TEN COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

25. Compliance

The Authority shall monitor an Interconnection Provider's and Interconnection Seeker's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

26. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that an Interconnection Provider or Interconnection Seeker has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation that shall include fines or restitution.
- 2) Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

PART ELEVEN MISCELLANEOUS

27. Amendment

The Authority, upon consultation with respective stakeholders, may, at any time it deems it necessary, and consistent with the Proclamation, amend this Directive.

28. Effective Date

This Directive comes into force as of the 9th day of July 2021.

DONE IN ADDIS ABABA, ON THE 9TH DAY OF JULY 2021

**ENGINEER BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY**

ANNEX A

ILLUSTRATION OF CATEGORIES OF INTERCONNECTION SERVICES AND DEFINITIONS

The following categories of services are offered as an illustration of the kinds of common interconnection services this Directive applies to.

- 1) **Wholesale Fixed Call Termination Service:** Refers to a call conveyance service provided by a Telecommunications Operator that offers fixed voice service (the “Terminating Operator”) to its subscribers. The service is provided to another Telecommunications Operator, but may also include another operator located outside of Ethiopia. The Terminating Operator’s network is handed over a call that originated on another operator’s network, including calls originating outside of Ethiopia. The Terminating Operator conveys that call over its network and terminates it on the called party, which is a subscriber of the Terminating Operator.
- 2) **Wholesale Mobile Call Termination Service:** Refers to a call conveyance service provided by a Telecommunications Operator that offers mobile voice service (the “Terminating Operator”) to its subscribers. The service is provided to another Telecommunications Operator, but may include another operator located outside of Ethiopia. The Terminating Operator’s network is handed over a call that originated on another operator’s network, including calls originating outside of Ethiopia. The Terminating Operator conveys that call over its network and terminates it on the called party, which is a subscriber of the Terminating Operator.
- 3) **Short Messaging Service (SMS) Termination Service:** Is a message conveyance service provided by a Telecommunications Operator. The service is provided to another Telecommunications Operator, but may also include another operator located outside of Ethiopia. The Terminating Operator’s network is handed over a SMS that originated on another operator’s network. The Terminating Operator conveys that SMS over its network and terminates it on the receiving party, which is a subscriber of the Terminating Operator.
- 4) **Multimedia Messaging Service (MMS) Termination Service:** Is a message conveyance service provided by a Telecommunications Operator. The service is provided to another Telecommunications Operator, but may also include another operator located outside of Ethiopia. The Terminating Operator’s network is handed over a MMS that originated on another operator’s network. The Terminating Operator conveys that MMS over its network and terminates it on the receiving party, which is a subscriber of the Terminating Operator.
- 5) **Wholesale Transit Interconnection:** Refers to a call conveyance service, provided by a Telecommunications Operator whose network is not present where the call originated, and neither is the Terminating Operator. The service is provided to another Telecommunications Operator or another operator located outside of Ethiopia.
- 6) **Wholesale Fixed Call Origination Service:** Refers to a call conveyance service, provided by a Telecommunications Operator that offers fixed voice service to its subscriber (the “Originating Operator”). The Originating Operator conveys the call on its network to a point of interconnection where it hands over the call to another operator for wholesale transit or wholesale call termination. The wholesale fixed call origination service is required to enable provision of Carrier Selection Service. This service allows subscribers physically connected to a

Telecommunications Operator's network to select a different services provider for their fixed voice calls.

- 7) **Wholesale Leased Line Service:** Consist of a point-to-point transmission service with a pre-established transmission capacity with managed network transmission service. Service may be offered over an access or a core transport network.
- 8) **Wholesale National Roaming Service:** Is a service where the Requesting Operator's mobile subscribers may be hosted using the network of a second mobile operator (i.e., the "Requested Operator"), allowing a subscriber of the Requesting Operator to have mobile service in areas outside the Requesting Operator's network coverage area.
- 9) **Internet Transit Service:** Internet transit or IP transit services refers to a service provided by the Requested Operator to a Requesting Operator that ensures Internet traffic from the Requesting Operator will be able to reach the global Internet.
- 10) **Peering Service:** A service where two separate Telecommunications Operators, which each, being Separate Autonomous Systems, are able to exchange traffic between themselves and connect to the global Internet. Peering could be settlement free or paid.